



P U T U S A N

Nomor : 653 / Pid.B / 2017 / PN. Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eka Mardiansyah als Eka Bin Dadang Saripudin;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 25 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Muhasyim Rt. 02/01 Kel. Lebak Bulus Kec.
Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 653/Pid.B/2017/PN. Dpk tanggal 17 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk tanggal 20 Nopember 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan masing-masing terdakwa yakni terdakwa Eka Mardiansyah als Eka Bin Dadang Saripudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Mardiansyah als Eka Bin Dadang Saripudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk type Honda NC11B30 A/T (Beat) Nopol : B-6195 WGT, tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JF5132CK137307, Nosin : JF 51E3135690 atas nama STNK Sasmito, alamat : Jalan Nurul Huda No : 50 Rt.01/04 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
 - ✓ STNK Kendaraan bermotor R2 Merk Type Honda NC11B30 A/T (Beat) Nopol : B-6195 WGT, tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JF5132CK137307, Nosin : JF 51E3135690 atas nama STNK Sasmito, alamat : Jalan Nurul Huda No : 50 Rt.01/04 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
4. Menyatakan agar terdakwa 1 HERMANTO SILITONGA dan Terdakwa 2 NICSON NICOLAS UNSONG masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan yang seringan - ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKA MARDIANSYAH als EKA bin DADANG SARIPUDIN pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 bertempat di bengkel motor “ RUDI JAYA MOTOR “ alamat Jl. Raya Limo Kel Limo Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **awalnya** ketika terdakwa dan Sdr. ACONG (DPO) melihat sebuah bengkel motor yang berada di Jl Raya Limo kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa masuk tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni RUDY ADRANACUS Als RUDY kedalam bengkel motor "RUDI JAYA MOTOR" dengan menaiki tralis besi yang berada dipintu dan melewati lubang ventilasi yang terdapat diatas pintu tersebut, kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam bengkel tersebut dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) STNK dan BPKB kendaraan yang berada di laci meja bengkel tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit kendaraan Honda beat Nopol B-6195-WGT Tahun 2012 Warna Hitam No.Ka: MH1JF5132CK137307 yang kunci kontak kendaraan masih menempel dikontak kendaraan tersebut yang kondisinya sedang dalam perbaikan di bengkel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi SASMITO als ANTO bin SUMONOTO, terdakwa selanjutnya membuka pintu bengkel yang hanya diganjol menggunakan besi (baja ringan), setelah terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit kendaraan Honda beat tersebut dan membawa pergi bersama dengan Sdr. ACONG (DPO) yang sedang menunggu diluar bengkel, kemudian setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit kendaraan Honda beat tersebut, terdakwa menggunakannya untuk keseharian, pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wib 1 (satu) Unit kendaraan Honda beat tersebut mengalami rusak pada mesinnya, kemudian terdakwa membawa dan memasukan 1 (satu) Unit kendaraan Honda beat ke bengkel Motor yang berada di Jl. Limo Raya Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di bengkel tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr ACONG (DPO) naik angkot menuju Depok

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Limo di terminal Depok pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wib. Saat ditanyakan oleh petugas Kepolisian terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencurian tersebut, sedangkan Sdr ACONG (DPO) berhasil melarikan diri. Terdakwa akhirnya diamankan dan barang bukti 1 (satu) Unit kendaraan Honda beat tersebut disita sebagai barang bukti. Sedangkan STNK dan BPKB yang juga telah diambil oleh terdakwa tersebut tidak berhasil ditemukan karena terdakwa serahkan kepada Sdr. ACONG (DPO) yang belum diketahui keberadaannya dan masuk ke Daftar Pencarian Barang (DPB), sedangkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan;

hal 3 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. TENGKU HARIZA FADILLAH alias RIZA :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan baru diketahui sekira pukul 06.30 wib ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 atas nama STNK : SASMITO, alamat Jl. Nurul Huda No 50 Rt01/04 Cempaka Putih, Ciputat Timur Timur Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemilik dari kendaraan yang hilang tersebut ;
- Bahwa kronologis dari pencurian tersebut ketika bengkel RUDI JAYA MOTOR tutup sekitar pukul 20.00 WIB kemudian saya memasukkan kendaraan yang belum selsesai diservis dimasukkan dan diparkir dalam bengkel, setelah semua terparkir kemudian saya tutup pintu rolling door dan pintu bengkel menggunakan besi (baja ringan) untuk mengganjal atau sebagai pengunci pintu tersebut, sekitar pukul 06.30 wib ketika saya hendak membuka bengkel motor RUDI JAYA MOTOR melihat bahwa pintu bengkel dalam keadaan terbuka, setelah dicek salah satu kendaraan Honda Beat milik konsumen hilang, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saya member tahu Sdr Rudy untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limo guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara saya dengan kendaraan yang hilang dicuri tersebut tidak jauh, sekitar 5 meter dari tempat saya tidur di bawah tangga bengkel tersebut;
- Bahwa Saya tidak mendengar sama sekali suara atau gerak-gerik dari terdakwa ketika melakukan aksi pencurian tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi menurut saya pelaku masuk melalui lubang ventilasi atau lubang angin pintu bengkel dan melakukan pencurian, setelah berhasil pelaku keluar melalui pintu bengkel yang hanya di kunci menggunakan besi baja ringan yang di ganjal di belakang pintu;
- Bahwa yang memarkir terakhir kendaraan di dalam bengkel adalah saya namun kendaraan tersebut tidak dikunci dengan menggunakan kunci pengaman lainnya;

hal 4 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 atas nama STNK : SASMITO, alamat Jl. Nurul Huda No 50 Rt01/04 Cempaka Putih, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. RUDY ADRANACUS alias RUDY :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan baru diketahui sekira pukul 06.30 wib ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 atas nama STNK : SASMITO, alamat Jl. Nurul Huda No 50 Rt01/04 Cempaka Putih, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemilik dari kendaraan yang hilang tersebut ;
- Bahwa kronologis dari pencurian tersebut adalah ketika bengkel RUDI JAYA MOTOR tutup sekitar pukul 20.00 WIB kemudian kendaraan yang belum selesai diservis dimasukkan dan diparkir dalam bengkel oleh Sdr. RIZA setelah semua terparkir kemudian Sdr. RIZA menutup pintu rolling door dan pintu bengkel menggunakan besi (baja ringan) untuk mengganjal atau sebagai pengunci pintu tersebut, setelah itu Sdr. RIZA beristirahat dan tidur di bawah tangga bengkel tersebut, kemudian sekitar pukul 06.30 wib ketika Sdr. RIZA hendak membuka bengkel motor RUDI JAYA MOTOR melihat bahwa pintu bengkel dalam keadaan terbuka, setelah dicek salah satu kendaraan Honda Beat milik konsumen hilang, selain itu pelkau juga mengambil BPKB sepeda motor Jupiter tahun 2005 dan STNK kendaraan Honda GL 100, Sim C atas nama ANDI, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limo guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya pencurian tersebut kerugian materi yang saya alami sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kendaran yang hilang tersebut hanya dilengkapi dengan surat yang sah yaitu STNK sedangkan BPKB kendaraan berada pada kekuasaan Sdr. SASMITO sebagai Pemilik;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada saksi yang melihat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. SASMITO alias ANTO Bin SUMONOTO :

hal 5 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan baru diketahui sekira pukul 06.30 wib ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 atas nama STNK : SASMITO, alamat Jl. Nurul Huda No 50 Rt01/04 Cempaka Putih, Ciputat Timur Timur Kota Tangerang Selatan yang merupakan kendaraan milik saya ;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut ketika kendaraan milik saya mengalami kerusakan kemudian saya service di bengkel motor RUDY JAYA MOTOR milik Sdr. Rudy, dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 06.30 wib, kendaraan milik saya hilang, mengetahui kejadian tersebut kemudian Sdr. Rudy sebagai pemilik bengkel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limo guna proses penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa kendaran yang hilang tersebut hanya dilengkapi dengan surat yang sah yaitu STNK sedangkan BPKB kendaraan berada pada penguasaan saya sebagai pemilik dari kendaraan motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 06.30 Wib di di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 atas nama STNK : SASMITO, alamat Jl. Nurul Huda No 50 Rt01/04 Cempaka Putih, Ciputat Timur Timur Kota Tangerang Selatan, serta BPKB sepeda motor Jupiter tahun 2005 dan STNK kendaraan Honda GL 100, Sim C atas nama ANDI;
- Bahwa kronologi dari pencurian tersebut adalah pada awalnya ketika saya bersama dengan Sdr. ACONG dengan maksud untuk jalan-jalan, kemudian saya dan sdr ACONG sempat minum-minuman keras jenis CIU di terminal Depok, sekitar pukul 23.00 wib saya bersama sdr ACONG naik angkot 03 turun parung, kemudian naik angkot 102, turun UPN Pangkalan Jati, kemudian sekitar pukul 02.00 wib saya dan sdr ACONG berjalan kaki kearah Limo, sambil menumpang

hal 6 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis Pick up apabila ada yang melintas, sampai di depan Bengkel Motor kemudian timbul niat Sdr ACONG untuk melakukan pencurian pada saat itu, kemudian saya masuk melalui lobang ventilasi udara yang terdapat pada pintu bengkel, setelah berhasil masuk ke dalam bengkel, saya membuka laci yang berisi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), STNK dan BPKB kendaraan, kemudian saya membuka pintu bengkel dari dalam dengan mudah (karena hanya dihalangi dengan besi baja ringan) kemudian saya mengeluarkan kendaraan sepeda motor beat warna hitam lalu saya nyalakan sebab sudah kunci kontak yang menempel pada kendaraan tersebut, kemudian saya pergi dengan sdr ACONG yang sedang menunggu di luar bengkel, kemudian kendaraan tersebut saya pergunakan untuk jalan-jalan, sekitar pukul 11.00 wib kendaraan hasil curian tersebut mengalami rusak pada bagian mesinnya sehingga saya bawa ke dalam bengkel di daerah Limo, menurut keterangan pihak bengkel kendaraan tersebut mengalami rusak pada bagian sheker sehingga harus bongkar mesin, kemudian kendaraan tersebut saya tinggal di bengkel lalu saya dan sdr ACONG naik angkot menuju kota Depok pada saat melakukan pencurian tersebut saya tidak menggunakan alat apapun ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa kendaraan tersebut;
- Bahwa adapun perang masing-masing pada saat pencurian tersebut adalah Sdr. ACONG yang pertama kali mengatakan untuk melakukan pencurian di bengkel motor, kemudian saya yang masuk ke dalam bengkel melalui lobang ventilasi pintu bengkel sedangkan sdr ACONG menunggu di luar untuk mengawasi apabila ada orang yang melintas, kemudian saya semula hanya akan mengambil uang yang ada pada bengkel tersebut namun ketika saya melihat kendaraan dalam bengkel tersebut beserta kunci yang masih menempel pada kendaraan tersebut timbul niat saya untuk membawa kendaraan tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa pada awalnya hanya untuk mengambil uang yang ada pada bengkel tersebut namun ketika ada kendaraan motor di dalam bengkel tersebut timbulah niat untuk membawa mootor tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa BPKB sepeda motor Jupiter tahun 2005 dan STNK kendaraan Honda GL 100, Sim C atas nama ANDI ada dalam penguasaan Sdr ACONG, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 sudah diamankan petugas kepolisian ;
- Bahwa benar benar 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 adalah kendaraan yang saya curi dari bengkel motor Motor Rudi Jaya Motor;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. ACONG karena dia berhasil melarikan diri;

hal 7 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 06.30 Wib di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok ;
3. Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 atas nama STNK : SASMITO, alamat Jl. Nurul Huda No 50 Rt01/04 Cempaka Putih, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, serta BPKB sepeda motor Jupiter tahun 2005 dan STNK kendaraan Honda GL 100, Sim C atas nama ANDI;
4. Bahwa benar kronologi dari pencurian tersebut adalah pada awalnya ketika saya bersama dengan Sdr. ACONG dengan maksud untuk jalan-jalan, kemudian saya dan sdr ACONG sempat minum-minuman keras jenis CIU di terminal Depok, sekitar pukul 23.00 wib saya bersama sdr ACONG naik angkot 03 turun parung, kemudian naik angkot 102, turun UPN Pangkalan Jati, kemudian sekitar pukul 02.00 wib saya dan sdr ACONG berjalan kaki kearah Limo, sambil menumpang kendaraan jenis Pick up apabila ada yang melintas, sampai di depan Bengkel Motor kemudian timbul niat Sdr ACONG untuk melakukan pencurian pada saat itu, kemudian saya masuk melalui lobang ventilasi udara yang terdapat pada pintu bengkel, setelah berhasil masuk ke dalam bengkel, saya membuka laci yang berisi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), STNK dan BPKB kendaraan, kemudian saya membuka pintu bengkel dari dalam dengan mudah (karena hanya dihalangi dengan besi baja ringan) kemudian saya mengeluarkan kendaraan sepeda motor beat warna hitam lalu saya nyalakan sebab sudah kunci kontak yang menempel pada kendaraan tersebut, kemudian saya pergi dengan sdr ACONG yang sedang menunggu di luar bengkel, kemudian kendaraan tersebut saya pergunakan untuk jalan-jalan, sekitar pukul 11.00 wib kendaraan hasil curian tersebut mengalami rusak pada bagian mesinnya sehingga saya bawa ke dalam bengkel di daerah Limo, menurut keterangan pihak bengkel kendaraan tersebut mengalami rusak pada bagian sheker sehingga harus bongkar mesin, kemudian kendaraan tersebut saya tinggal di bengkel lalu saya dan sdr ACONG naik angkot menuju kota Depok pada saat melakukan pencurian tersebut saya tidak menggunakan alat apapun;
5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa kendaraan tersebut;
6. Bahwa benar adapun perang masing-masing pada saat pencurian tersebut adalah Sdr. ACONG yang pertama kali mengatakan untuk melakukan pencurian di bengkel motor, kemudian saya yang masuk ke dalam bengkel melalui lobang

hal 8 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi pintu bengkel sedangkan sdr ACONG menunggu di luar untuk mengawasi apabila ada orang yang melintas, kemudian saya semula hanya akan mengambil uang yang ada pada bengkel tersebut namun ketika saya melihat kendaraan dalam bengkel tersebut beserta kunci yang masih menempel pada kendaraan tersebut timbul niat saya untuk membawa kendaraan tersebut;

7. Bahwa benar tujuan terdakwa pada awalnya hanya untuk mengambil uang yang ada pada bengkel tersebut namun ketika ada kendaraan motor di dalam bengkel tersebut timbulah niat untuk membawa mootor tersebut;
8. Bahwa benar barang-barang yang dicuri berupa BPKB sepeda motor Jupiter tahun 2005 dan STNK kendaraan Honda GL 100, Sim C atas nama ANDI ada dalam penguasaan Sdr ACONG, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 sudah diamankan petugas kepolisian;
9. Bahwa benar benar 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 adalah kendaraan yang terdakwa curi dari bengkel motor Motor Rudi Jaya Motor;
10. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. ACONG karena dia berhasil melarikan diri;
11. Bahwa benar, para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak menulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Surat Dakwaan, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut :

hal 9 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa yaitu Eka Mardiansyah als EKA bin Dadang Saripudin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan melawan hukum pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif ;

Menimbang, bahwa sedang unsur objektifnya yaitu memiliki atau menguasai, yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda / barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sedangkan barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun termasuk dalam pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa Eka Mardiansyah als EKA bin Dadang Saripudin pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 06.30 Wib di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, telah mengambil suatu barang

hal 10 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 milik saksi korban SASMITO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 06.30 Wib di bengkel Motor Rudi Jaya Motor di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok atau sebelum matahari terbit dan bertempat di Rumah Kontrakan milik saksi korban SAKIB yang terletak di Jl Raya Limo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok dengan cara awalnya terdakwa EKA MARDIANSYAH ALS EKA BIN DADANG SARIPUDIN ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. ACONG dengan maksud untuk jalan-jalan, kemudian saya dan sdr ACONG sempat minum-minuman keras jenis CIU di terminal Depok, sekitar pukul 23.00 wib saya bersama sdr ACONG naik angkot 03 turun parung, kemudian naik angkot 102, turun UPN Pangkalan Jati, kemudian sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan sdr ACONG berjalan kaki kearah Limo, sambil menumpang kendaraan jenis Pick up apabila ada yang melintas, sampai di depan Bengkel Motor kemudian timbul niat Sdr ACONG untuk melakukan pencurian pada saat itu, kemudian Terdakwa masuk melalui lobang ventilasi udara yang terdapat pada pintu bengkel, setelah berhasil masuk ke dalam bengkel, Terdakwa membuka laci yang berisi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), STNK dan BPKB kendaraan, kemudian Terdakwa membuka pintu bengkel dari dalam dengan mudah (karena hanya dihalangi dengan besi baja ringan) kemudian Terdakwa mengeluarkan kendaraan sepeda motor beat warna hitam lalu Terdakwa nyalakan sebab sudah kunci kontak yang menempel pada kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa pergi dengan sdr ACONG yang sedang menunggu di luar bengkel, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan, sekitar pukul 11.00 wib kendaraan hasil curian tersebut mengalami rusak pada bagian mesinnya sehingga Terdakwa bawa ke dalam bengkel di daerah Limo, menurut keterangan pihak bengkel kendaraan tersebut mengalami rusak pada bagian sheker sehingga harus bongkar mesin, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa tinggal di bengkel lalu Terdakwa dan sdr ACONG naik angkot menuju kota Depok kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NC11B3C A/T (Beat) dengan Nopol : B-6195-WGT, Tahun : 2012, warna hitam, no rangka : MH1JF5132CK137307 No mesin : JF51E3135690 dibawa dan disita oleh

hal 11 dari 20 Putusan Nomor : 653/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa EKA MARDIANSYAH ALS EKA BIN DADANG SARIPUDIN dengan adanya pembagian peran yakni terdakwa sebagai eksekutor dengan langsung mendekati bengkel motor saksi korban RUDI dan mengambil barang, Sdr. ACONG (DPO) sebagai yang memantau situasi dengan menunggu di luar bengkel motor. Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, dengan demikian unsur secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dengan ditambah keyakinan Majelis Hakim sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk type Honda NC11B30 A/T (Beat) Nopol : B-6195 WGT, tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JF5132CK137307, Nosin : JF 51E3135690 atas nama STNK Sasmito, alamat : Jalan Nurul Huda No : 50 Rt.01/04 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ STNK Kendaraan bermotor R2 Merk Type Honda NC11B30 A/T (Beat) Nopol : B-6195 WGT, tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JF5132CK137307, Nosin : JF 51E3135690 atas nama STNK Sasmito, alamat : Jalan Nurul Huda No : 50 Rt.01/04 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Dikembalikan kepada saksi korban SASMITO als ANTO bin SUMONOTO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan didalam persidangan serta para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Eka Mardiansyah als Eka Bin Dadang Saripudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk type Honda NC11B30 A/T (Beat) Nopol : B-6195 WGT, tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JF5132CK137307, Nosin : JF 51E3135690 atas nama STNK Sasmito, alamat : Jalan Nurul Huda No : 50 Rt.01/04 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

✓ STNK Kendaraan bermotor R2 Merk Type Honda NC11B30 A/T (Beat) Nopol : B-6195 WGT, tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JF5132CK137307, Nosin : JF 51E3135690 atas nama STNK Sasmito, alamat : Jalan Nurul Huda No : 50 Rt.01/04 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Dikembalikan kepada saksi korban SASMITO als ANTO bin SUMONOTO;

6. Membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH. Dan YF.TRI JOKO GP, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURISTI PURWITA SARI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh ANAS RUSTAMAJI, SH.,MH. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH.

YF.TRI JOKO.GP, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YURISTI PURWITA SARI, SH.,MH.